



REPUBLIKA KARAKALPAKSTANU

KONSTYTUCJA

DWUNASTEGO ZWOŁANIA RADY NAJWYŻSZEJ REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU PRZYJĘTA NA DWUNASTEJ SESJI 9 KWIETNIA 1993 ROKU

(Zmiany i uzupełnienia zostały wprowadzone: na piętnastej sesji Rady Najwyższej Republiki Karakalpakstanu dwunastego zwołania 26 lutego 1994 r., na trzynastej sesji Żokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu pierwszej kadencji 31 października 1995 r., na trzynastej sesji Żokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu pierwszej kadencji 15 grudnia 1997 r., na dwunastej sesji Żokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu drugiej kadencji 12 listopada 2003 r., na piętnastej sesji Żokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu 27 czerwca 2014 r., na dwudziestej szóstej sesji Żokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu 29 czerwca 2019 r. oraz na dwudziestej dziewiątej sesji Żokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu 16 grudnia 2019 r.)

2019

www.karakalpakvoice.org

Karakalpakstan — republika suwerenna | Dokument archiwalny

PREAMBUŁA

Narod Republiki Karakalpakstanu, uroczyście proklamując swoje przywiązanie do praw człowieka i zasad suwerenności państwowej, świadomy wysokiej odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń, opierając się na historycznym doświadczeniu rozwoju karakalpackiej państwowości, potwierdzając swoją wierność ideałom demokracji i sprawiedliwości społecznej, uznając nadrzętność powszechnie przyjętych norm prawa międzynarodowego, dążąc do zapewnienia godnego życia obywatelom republiki, stawiając sobie za cel stworzenie humanitarnego, demokratycznego państwa prawnego, w imię zapewnienia pokoju obywatelskiego i zgody narodowej, poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli przyjmuje niniejsza Konstytucja Republiki Karakalpakstanu.

CZESC PIERWSZA PODSTAWOWE ZASADY

ROZDZIAL I SUWERENNOSC PANSTWOWA

Artykul 1.

Karakalpakstan jest suwerenna, demokratyczna republika wchodzaca w sklad Republiki Uzbekistanu. Nazwy panstwa 'Republika Karakalpakstanu' i 'Karakalpakstan' sa rownowazne.

Wzajemne stosunki Republiki Uzbekistanu i Republiki Karakalpakstanu regulowane sa w ramach Konstytucji Republiki Uzbekistanu przez traktaty i umowy zawierane miedzy Republika Uzbekistanu a Republika Karakalpakstanu.

Republika Karakalpakstanu posiada prawo wystapienia ze skladu Republiki Uzbekistanu na podstawie powszechnego referendum narodu Karakalpakstanu.

Artykul 2.

Panstwo wyrazza wole narodu i sluzzy jego interesom. Organy panstwowe i funkcjonariusze publiczni sa odpowiedzialni przed spoleczenstwem i obywatelami.

Artykul 3.

Republika Karakalpakstanu samodzielnie rozstrzyga kwestie swojego podzialu administracyjno-terytorialnego, okresla system organow wladzy panstwowej i administracji, prowadzi polityke zgodna z polityka Republiki Uzbekistanu.

Terytorium i granice Republiki Karakalpakstanu sa nienaruszalne i nie moga byc zmieniane ani dzielone.

Artykul 4.

Jezyk karakalpacki i jezyk uzbecki sa jezykami panstwowymi Republiki Karakalpakstanu.

Republika Karakalpakstanu zapewnia poszanowanie jezykow, zwyczajow i tradycji narodow i grup etnicznych zamieszkujacych jej terytorium oraz stwarza warunki dla ich rozwoju.

Artykul 5.

Republika Karakalpakstanu posiada wlasne symbole panstwowe zatwierdzone ustawa: flage, herb i hymn.

Artykul 6.

Stolica Republiki Karakalpakstanu jest miasto Nukus.

ROZDZIAL II WLADZA NARODU

Artykul 7.

Narod jest jedynym zrodlem wladzy panstwowej.

Wladza panstwowa w Republice Karakalpakstanu sprawowana jest w interesie narodu wyklucznie przez organy, ktorym uprawnienia takie zostaly nadane przez Konstytucje Republiki Karakalpakstanu i ustawy przyjete na jej podstawie.

Przywlaszczanie sobie uprawnień wladzy panstwowej, zawieszanie lub zaprzestanie dzialalnosci organow wladzy w sposob nieprzewidziany Konstytucja, a takze tworzenie nowych lub rownoleglych struktur wladzy sa dzialaniami antykonstytucyjnymi i pociagaja za soba odpowiedzialnosc prawna.

Artykuł 8.

Narod Karakalpakstanu, niezależnie od narodowości, tworzy obywateli Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 9.

Najważniejsze kwestie życia społecznego i państwowego poddaje się pod dyskusję narodu i pod głosowanie powszechne (referendum). Tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Artykuł 10.

W imieniu narodu Karakalpakstanu może występować jedynie wybrany przez niego Jokargy Kenes Republiki.

Żadna część społeczeństwa, partia polityczna, organizacja społeczna, ruch ani osoba prywatna nie mogą występować w imieniu narodu Karakalpakstanu.

Artykuł 11.

System władzy państwowej Republiki Karakalpakstanu opiera się na zasadzie podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sadową.

Artykuł 12.

Życie społeczne w Republice Karakalpakstanu rozwija się na podstawie różnorodności instytucji politycznych, ideologii i poglądów.

Żadna ideologia nie może być ustanowiona jako oficjalna ideologia państwowa.

Artykuł 13.

Demokracja w Republice Karakalpakstanu opiera się na powszechnych zasadach humanistycznych, zgodnie z którymi człowiek, jego życie, wolność, honor, godność i inne niezbywalne prawa stanowią najwyższą wartość.

Demokratyczne prawa i wolności są chronione przez Konstytucję i ustawy.

Artykuł 14.

Państwo opiera swoją działalność na zasadach sprawiedliwości społecznej i praworządności, kierując się interesem dobrobytu człowieka i społeczeństwa.

ROZDZIAŁ III NACZELNA MOC KONSTYTUCJI I PRAWA

Artykuł 15.

W Republice Karakalpakstanu uznaje się bezwzględne nadzietstwo Konstytucji i ustaw Republiki Uzbekistanu oraz Republiki Karakalpakstanu.

Państwo, jego organy, funkcjonariusze publiczni, organizacje społeczne i obywatele działają zgodnie z Konstytucją i ustawami.

Artykuł 16.

Żaden przepis niniejszej Konstytucji nie może być interpretowany na szkodę praw i interesów Republiki Karakalpakstanu.

Żadna ustawa ani inny akt normatywno-prawny nie może być sprzeczny z normami i zasadami Konstytucji.

ROZDZIAŁ IV STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I ZEWNĘTRZNO-EKONOMICZNE REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykul 17.

Miedzynarodowe stosunki naukowe, kulturalne i zewnetrzno-ekonomiczne Republiki Karakalpakstanu sa realizowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Uzbekistanu i Republiki Karakalpakstanu.

CZESC DRUGA PODSTAWOWE PRAWA, WOLNOSCI I OBOWIAZKI CZLOWIEKA I OBYWATELA

ROZDZIAL V POSTANOWIENIA OGOLNE

Artykul 18.

Wszyscy obywatele Republiki Karakalpakstanu maja rowne prawa i wolnosci oraz sa rowni wobec prawa bez wzgledu na plec, rase, narodowosc, jezyk, religie, pochodzenie spoleczne, przekonania, status osobisty i spoleczny.

Ulgi moga byc ustanawiane wylicznie ustawa i musza odpowiadac zasadom sprawiedliwosci spolecznej.

Artykul 19.

Obywatel Republiki Karakalpakstanu i panstwo sa zwiazani wzajemnymi prawami i wzajemna odpowiedzialnoscia. Prawa i wolnosci obywateli ustanowione w Konstytucji i ustawach sa nienaruszalne i nikt nie ma prawa pozbawic ich lub ograniczyc bez orzeczenia sadu.

Artykul 20.

Korzystanie przez obywatela z jego praw i wolnosci nie moze naruszac prawnie chronionych interesow, praw i wolnosci innych osob, panstwa ani spoleczenstwa.

ROZDZIAL VI OBYWATELSTWO

Artykul 21.

Zgodnie z zasada jednolitego obywatelstwa obowiazujaca w Republice Uzbekistanu, kazdy obywatel Republiki Karakalpakstanu jest jednoczesnie obywatelem Republiki Uzbekistanu.

Podstawy i tryb nabycia oraz utraty obywatelstwa okresla Ustawa Republiki Uzbekistanu o obywatelstwie.

Cudzoziemcom i osobom bez obywatelstwa przebywajacym na terytorium Republiki Karakalpakstanu zapewnia sie prawa i wolnosci zgodnie z normami prawa miedzynarodowego. Podlegaja oni obowiazkom ustanowionym Konstytucja i ustawami Republiki Karakalpakstanu oraz umowami miedzynarodowymi Republiki Uzbekistanu.

ROZDZIAL VII PRAWA I WOLNOSCI OSOBISTE

Artykul 22.

Prawo do zycia jest niezbywalnym prawem kazdego czlowieka. Zamach na nie jest najciezszyim przestepstwem.

Artykul 23.

Kazdy ma prawo do wolnosci i nietykalnosci osobistej. Nikt nie moze byc aresztowany ani przetrzymywany inaczej niz na podstawie ustawy.

Artykul 24.

Kazdy oskarzony o popelnienie przestepstwa uwaza sie za niewinnego, dopoki jego wina nie zostanie udowodniona w trybie przewidzianym prawem, w jawnym postepowaniu sadowym, w ktorym zapewnia mu sie wszelkie mozliwosci obrony.

Nikt nie moze byc poddawany torturam, przemocy ani innemu okrutnemu lub ponizajacemu traktowaniu.

Nikt nie moze byc poddawany eksperymentom medycznym lub naukowym bez swojej zgody.

Artykul 25.

Kazdy ma prawo do ochrony przed zamachem na jego honor i godnosc, przed ingerencja w zycie prywatne oraz do nietykalnosc mieszkania.

Nikt nie ma prawa wejsc do mieszkania, dokonac przeszukania lub ogladzitn, naruszyc tajemnicy korespondencji i rozmow telefonicznych inaczej niz w przypadkach i trybie przewidzianych ustawa.

Artykul 26.

Obywatel Republiki Karakalpakstanu, bedac obywatelem Republiki Uzbekistanu, ma prawo do swobodnego poruszania sie po terytorium Republiki Uzbekistanu, wjazdu do niej i wyjazdu z niej, z wyjatkiem ograniczen ustanowionych ustawa.

Artykul 27.

Kazdy ma prawo do wolnosc mysli, slowa i przekonan.

Kazdy ma prawo poszukiwac, otrzymywac i rozpowszechniac dowolne informacje, z wyjatkiem informacji skierowanych przeciwko istniejacemu porzadkowi konstytucyjnemu oraz innych ograniczen przewidzianych ustawa.

Wolnosc pogladow i ich wyrazania moze byc ograniczona ustawa ze wzgledu na ochrone tajemnicy panstwowej lub innej tajemnicy chronionej prawem.

Artykul 28.

Wszystkie organy panstwowe, organizacje spoleczne i funkcjonariusze publiczni Republiki Karakalpakstanu sa zobowiazani zapewnic obywatelom mozliwosc zapoznania sie z dokumentami, decyzjami i innymi materialami dotyczacymi ich praw i interesow.

Artykul 29.

Wolnosc sumienia jest gwarantowana wszystkim. Kazdy ma prawo wyznawac dowolna religie lub nie wyznawac zadnej. Niedopuszczalne jest przymusowe narzucanie pogladow religijnych.

ROZDZIAL VIII PRAWA POLITYCZNE**Artykul 30.**

Obywatele Republiki Karakalpakstanu maja prawo do uczestniczenia w zarzadzaniu sprawami spoleczenstwa i panstwa, zarowno bezposrednio, jak i za posrednictwem swoich przedstawicieli. Udzial ten realizowany jest poprzez samorzadnosc, przeprowadzanie referendum i demokratyczne formowanie organow panstwowych.

Artykul 31.

Obywatele maja prawo do realizowania swojej aktywnosci społecznej w formie wiecow, zgromadzen i demonstracji, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Karakalpakstanu.

Organy władzy maja prawo wstrzymac lub zakazac przeprowadzania tych wydarzen wylacnie z uzasadnionych wzgledow bezpieczenstwa.

Artykul 32.

Obywatele Republiki Karakalpakstanu maja prawo zrzeszac sie w zwiazki zawodowe, partie polityczne i inne stowarzyszenia społeczne oraz uczestniczyc w ruchach masowych.

Nikt nie moze naruszac praw, wolnosci i godnosci osob stanowiacych mniejszosc opozycyjna w partiach politycznych, stowarzyszeniach społecznych, ruchach masowych oraz w przedstawicielskich organach władzy.

Artykul 33.

Kazdy ma prawo, zarowno indywidualnie, jak i wspolnie z innymi osobami, zwracac sie z wnioskami, propozycjami i skargami do wlasciwych organow panstwowych, instytucji lub przedstawicieli ludowych.

Wnioski, propozycje lub skargi musza byc rozpatrzone w trybie i terminach okreslonych ustawa.

ROZDZIAL IX PRAWA EKONOMICZNE I SOCJALNE**Artykul 34.**

Kazdy ma prawo do wlasnosci. Tajemnica wkladow bankowych oraz prawo dziedziczenia sa gwarantowane ustawa.

Artykul 35.

Kazdy ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych warunkow pracy oraz do ochrony przed bezrobociem, w trybie okreslonym ustawa.

Zakazuje sie pracy przymusowej, z wyjatkiem wykonywania kary na podstawie wyroku sadu lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

Artykul 36.

Pracownicy najemni maja prawo do platnego wypoczynku. Czas pracy oraz wymiar platnego urlopu wypoczynkowego okresla ustawa.

Artykul 37.

Kazdy ma prawo do zabezpieczenia społecznego na starosc, w przypadku utraty zdolnosci do pracy, a takze utraty zywiciela i w innych przypadkach przewidzianych ustawa.

Emerytury, zasilki i inne formy pomocy społecznej nie moga byc nizsze niz oficjalnie ustalona granica minimum egzystencji.

Artykul 38.

Kazdy ma prawo do fachowej opieki medycznej.

Artykul 39.

Kazdy ma prawo do nauki.

Panstwo gwarantuje bezplatne uzyskanie wykształcenia ogólnego. Szkolnictwo znajduje się pod nadzorem państwa.

Artykul 40.

Kazdemu gwarantuje się wolność twórczości naukowej i technicznej oraz prawo do korzystania z dorobku kultury.

Panstwo dba o rozwój kulturalny, naukowy i techniczny społeczeństwa.

ROZDZIAŁ X GWARANCJE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA**Artykul 41.**

Panstwo zapewnia prawa i wolności obywateli, zapisane w Konstytucji i ustawach.

Artykul 42.

Kazdemu gwarantuje się ochronę sądową jego praw i wolności, prawo do zaskarżenia do sądu niezgodnych z prawem działań organów państwowych, urzędników oraz organizacji społecznych.

Artykul 43.

Prawa nieletnich, osób niepełnosprawnych oraz samotnych osób starszych znajdują się pod ochroną państwa.

Artykul 44.

Kobiety i mężczyźni mają równe prawa.

ROZDZIAŁ XI OBOWIĄZKI OBYWATELI**Artykul 45.**

Wszyscy obywatele ponoszą obowiązki nałożone na nich w Konstytucji.

Artykul 46.

Obywatele są zobowiązani do przestrzegania Konstytucji i ustaw, poszanowania praw, wolności, czci i godności innych ludzi.

Artykul 47.

Obywatele są zobowiązani do ochrony historycznego, duchowego i kulturowego dziedzictwa narodu Karakalpakstanu.

Zabytki kultury podlegają ochronie państwa.

Artykul 48.

Obywatele są zobowiązani do dbałości o środowisko naturalne.

Artykul 49.

Obywatele są zobowiązani do płacenia określonych ustawą podatków oraz opłat lokalnych.

Artykul 50.

Obrona Republiki Uzbekistanu oraz Republiki Karakalpakstanu jest obowiązkiem każdego obywatela Republiki Karakalpakstanu.

Obywatele są zobowiązani do odbycia służby wojskowej lub alternatywnej w trybie określonym ustawą.

CZESC TRZECIA SPOLECZENSTWO I JEDNOSTKA

ROZDZIAL XII EKONOMICZNE PODSTAWY SPOLECZENSTWA

Artykul 51.

Podstawe gospodarki Karakalpakstanu, ukierunkowanej na rozwoj stosunkow rynkowych, stanowi wlasnosc w jej roznym formach. Panstwo, uwzgledniajac priorytet praw konsumenta, gwarantuje wolnosc dzialalnosci gospodarczej, przedsiebiorczosci i pracy, a takze rownouprawnienie i ochrone prawna wszystkich form wlasnosci.

Wlasnosc prywatna, obok innych form wlasnosci, jest nienaruszalna i chroniona przez panstwo. Wlasiciel moze zostac jej pozbawiony jedynie w przypadkach i w trybie przewidzianym ustawa.

Artykul 52.

Wlasiciel wedlug wlasnego uznania posiada, uzytkuje i rozporadza nalezacy do niego majatkiem. Korzystanie z majatku nie powinno wyrzadzac szkody srodowisku ekologicznemu, naruszac praw oraz chronionych ustawa interesow obywateli, osob prawnych i panstwa.

Artykul 53.

Ziemia, jej zasoby, wody, swiat roslinny i zwierzat oraz inne zasoby naturalne stanowią bogactwo ogolnonarodowe, podlegaja racjonalnemu wykorzystaniu i sa chronione przez panstwo.

ROZDZIAL XIII ORGANIZACJE SPOLECZNE

Artykul 54.

Organizacjami spolecznymi w Republice Karakalpakstanu sa zwiazki zawodowe, partie polityczne, stowarzyszenia naukowcow, organizacje kobiece, organizacje weteranow i mlodziezy, zwiazki tworcze, ruchy masowe oraz inne zrzeszenia obywateli zarejestrowane w trybie okreslonym ustawa.

Artykul 55.

Zabrania sie tworzenia i dzialalnosci partii politycznych oraz innych organizacji spolecznych, ktorych celem jest gwaltowna zmiana ustroju konstytucyjnego, wystepowanie przeciwko suwerennosci, integralnosci i bezpieczenstwu Republiki, przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnosciom jej obywateli, propagowanie nienawiski spolecznej, narodowej, rasowej lub religijnej, a takze naruszanie zdrowia i moralnosci narodu, jak rowniez tworzenia organizacji paramilitarnych oraz partii politycznych o charakterze narodowym lub religijnym.

Zabrania sie tworzenia tajnych stowarzyszen i organizacji.

Artykul 56.

Panstwo zapewnia przestrzeganie praw i prawnie chronionych interesow organizacji spolecznych oraz stwarza im rowne mozliwosci prawne uczestnictwa w zyciu publicznym.

Niedopuszczalna jest ingerencja organizacji spolecznych w dzialalnosc organow panstwowych i urzednikow, jak rowniez ingerencja organow panstwowych i urzednikow w dzialalnosc organizacji spolecznych.

Artykul 57.

Zwiazki zawodowe wyrazaja i chronia spoleczno-ekonomiczne prawa i interesy pracownikow. Czlonkostwo w organizacjach zawodowych jest dobrowolne.

Artykul 58.

Partie polityczne wyrazaja wole polityczna roznych warstw i grup spolecznych i poprzez swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli uczestnicza w ksztaltowaniu wladzy panstwowej. Partie polityczne sa zobowiazane do przedstawiania Jokargy Kenesowi lub upowazonemu przez niego organowi publicznych sprawozdan o zrodlach finansowania swojej dzialalnosci.

Artykul 59.

Organizacje i wspolnoty religijne sa oddzielone od panstwa i rowne wobec prawa. Panstwo nie ingeruje w dzialalnosc wspolnot religijnych.

Artykul 60.

Rozwiazanie, zakaz lub ograniczenie dzialalnosci organizacji spolecznych moze nastapic wylacznie na podstawie decyzji sadu.

ROZDZIAL XIV RODZINA**Artykul 61.**

Rodzina jest podstawowa komorka spoleczenstwa i ma prawo do ochrony ze strony spoleczenstwa i panstwa.

Malzenstwo opiera sie na dobrowolnej zgodzie i rownosci stron.

Artykul 62.

Rodzice sa zobowiazani utrzymywac i wychowywac dzieci do osiagniecia przez nie pelnoletnosci.

Panstwo i spoleczenstwo zapewniaja utrzymanie, wychowanie i edukacje dzieci sierot oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, a takze wspieraja dzialalnosc charytatywna na ich rzecz.

Artykul 63.

Dzieci sa rowne wobec prawa niezaleznie od pochodzenia i stanu cywilnego rodzicow.

Macierzynstwo i dziecinstwo znajduja sie pod ochrona panstwa.

Artykul 64.

Pelnolenie, zdolne do pracy dzieci sa zobowiazane troszczyc sie o swoich rodzicow.

ROZDZIAL XV SRODKI MASOWEGO PRZEKAZU**Artykul 65.**

Srodki masowego przekazu sa wolne i dzialaja zgodnie z ustawa. Poniosza odpowiedzialnosc za rzetelnosc przekazywanych informacji w trybie okreslonym prawem.

Cenzura jest niedopuszczalna.

CZESC CZWARTA PODZIAL TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNY REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

ROZDZIAL XVI PODZIAL TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNY REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykul 66.

Republika Karakalpakstanu sklada sie z rejonow, miast, osiedli i auli.

Artykul 67.

Tworzenie i likwidacja rejonow i miast, a takze zmiana ich granic, nalezy do kompetencji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

CZESC PIATA ORGANIZACJA WŁADZY PANSTWOWEJ

ROZDZIAŁ XVII JOKARGY KENES REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Artykuł 68.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu, sprawujacy władze ustawodawcza, jest najwyzszym panstwowym organem przedstawicielskim.

Artykuł 69.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu sklada sie z deputowanych wybieranych w okregach terytorialnych na zasadzie wielopartyjnosci na okres 5 lat.

Prawo bycia wybranym do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przysluguje obywatelom Republiki Karakalpakstanu, ktorzy w dniu wyborow ukonczyli 25 lat.

Wymogi stawiane kandydatom na deputowanych okresla ustawa.

Artykuł 70.

Do wyłącznych kompetencji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu należy:

- 1) uchwalanie Konstytucji Republiki Karakalpakstanu oraz wprowadzanie do niej zmian i uzupełnień;
- 2) uchwalanie ustaw Republiki Karakalpakstanu, wprowadzanie do nich zmian i uzupełnień oraz ich interpretacja;
- 3) uchwalanie państwowych programów strategicznych rozwoju gospodarczego i społecznego;
- 4) wybór Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i jego zastępcy;
- 5) tworzenie Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu;
- 6) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu na wniosek Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i za zgodą Prezydenta Republiki Uzbekistanu;
- 7) powoływanie i odwoływanie zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, tworzenie i likwidacja ministerstw, komitetów państwowych i innych organów administracji państwowej Republiki Karakalpakstanu;
- 8) wybór Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu, Sadu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. cywilnych, Sadu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. karnych, Sadu Gospodarczego Republiki Karakalpakstanu;
- 9) powoływanie i odwoływanie sędziów sądów międzyrejonowych, rejonowych i miejskich ds. cywilnych i karnych;
- 10) powoływanie i odwoływanie Prokuratora Republiki Karakalpakstanu na wniosek Prezydium Jokargy Kenesu za zgodą Prokuratora Generalnego Republiki Uzbekistanu;
- 11) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Państwowego Komitetu Republiki Karakalpakstanu ds. Ochrony Przyrody;
- 12) zawieszanie i uchylanie decyzji lokalnych Rad Deputowanych Ludowych;
- 13) ustawowe regulowanie kwestii podziału terytorialno-administracyjnego;
- 14) określanie systemu i kompetencji republikanskich i lokalnych organów władzy państwowej;
- 15) zatwierdzanie budżetu państwowego Republiki Karakalpakstanu i sprawozdan z jego wykonania na wniosek Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu;
- 16) ustanawianie państwowych odznaczeń i tytułów honorowych Republiki Karakalpakstanu;
- 17) wyznaczanie wyborów do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i lokalnych organów przedstawicielskich; tworzenie Centralnej Komisji Wyborczej;
- 18) kierowanie do Sadu Konstytucyjnego Republiki Uzbekistanu wniosków dotyczących zgodności aktów najwyższych organów władzy państwowej i administracji Republiki Uzbekistanu z Konstytucją Republiki Uzbekistanu;
- 19) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych niniejszą Konstytucją.

Artykuł 71.

Działalność Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu odbywa się w trybie określonym Konstytucją Republiki Karakalpakstanu i Regulaminem Jokargy Kenesu.

Artykuł 72.

Posiedzenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby deputowanych.

Artykuł 73.

W posiedzeniach Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i jego organów mogą uczestniczyć: Przewodniczący Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu i jego zastępcy, ministrowie, przewodniczący komitetów państwowych, kierownicy innych organów administracji państwowej, Przewodniczący Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu, Przewodniczący Sadu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. cywilnych, Przewodniczący Sadu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. karnych, Przewodniczący Sadu Gospodarczego Republiki Karakalpakstanu oraz Prokurator Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 74.

Po upływie kadencji Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu kontynuuje swoją działalność aż do rozpoczęcia pracy przez Jokargę Kenes nowej kadencji.

Pierwsze po wyborach posiedzenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu zwołane jest przez Centralną Komisję Wyborczą nie później niż dwa miesiące po wyborach.

Artykuł 75.

Prawo inicjatywy ustawodawczej w Jokargy Kenesie Republiki Karakalpakstanu przysługuje deputowanym Jokargy Kenesu, Radzie Ministrów Republiki Karakalpakstanu, Komitetowi Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu, Sadowi Najwyższemu Republiki Karakalpakstanu ds. cywilnych, Sadowi Najwyższemu Republiki Karakalpakstanu ds. karnych, Sadowi Gospodarczemu Republiki Karakalpakstanu oraz Prokuratorowi Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 76.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu uchwała ustawy, uchwały i inne akty. Do przyjęcia ustawy wymagana jest większość głosów wszystkich deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Publikacja ustaw Republiki Karakalpakstanu i innych aktów normatywnych Jokargy Kenesu w prasie jest obowiązkowym warunkiem ich stosowania.

Artykuł 77.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu wybiera spośród deputowanych komitety i komisje do prowadzenia prac legislacyjnych, wstępnego rozpatrywania i przygotowywania spraw kierowanych pod obrady Jokargy Kenesu oraz do kontroli wykonania ustaw i innych decyzji Jokargy Kenesu.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu może w razie potrzeby tworzyć stałe lub tymczasowe komisje deputackie, rewizyjne i inne.

Kompetencje oraz tryb działalności komitetów i komisji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu określa ustawa.

Artykuł 78.

Koszty związane z działalnością parlamentarną deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu są zwracane w określonym trybie.

Deputowani pracujący w Jokargy Kenesie i jego organach na zasadzie stałej nie mogą w okresie pełnienia mandatu zajmować żadnego innego płatnego stanowiska ani prowadzić działalności gospodarczej.

Artykuł 79.

Deputowany Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu korzysta z immunitetu. Nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany ani poddany administracyjnym środkom przymusu stosowanym w trybie sądowym bez zgody Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

**ROZDZIAŁ XVIII PRZEWODNICZACY JOKARGY KENESU REPUBLIKI
KARAKALPAKSTANU****Artykuł 80.**

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu jest najwyższym urzędnikiem Republiki Karakalpakstanu.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu jest wybierany przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu spośród deputowanych w głosowaniu tajnym na okres kadencji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, na nie więcej niż dwie kolejne kadencje.

Artykuł 81.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu:

- 1) zapewnia współdziałanie najwyższych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Republiki Karakalpakstanu;
- 2) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu sprawozdania o sytuacji w republice oraz w innych ważnych kwestiach;
- 3) organizuje wdrażanie ustaw Republiki Uzbekistanu i innych decyzji Oliy Majlisu, dekretów i innych aktów Prezydenta Republiki Uzbekistanu; organizuje kontrole nad wykonaniem ustaw Republiki Karakalpakstanu i uchwał Jokargy Kenesu;
- 4) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu kandydatury na stanowiska zastępcy Przewodniczącego Jokargy Kenesu oraz przewodniczących komitetów i komisji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu;
- 5) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu za zgodą Prezydenta Republiki Uzbekistanu kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu;
- 6) mianuje i odwołuje hakimów rejonów i miast na wniosek Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, z późniejszym zatwierdzeniem przez właściwe Rady Deputowanych Ludowych;
- 7) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu za zgodą Prezydium Jokargy Kenesu kandydatury na stanowiska Przewodniczącego i członków Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu;
- 8) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu za zgodą Prezydenta Republiki Uzbekistanu kandydatury na stanowiska Przewodniczącego i sędziów Sadu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. cywilnych, Przewodniczącego i sędziów Sadu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. karnych, Przewodniczącego i sędziów Sadu Gospodarczego Republiki Karakalpakstanu, a także sędziów sądów międzyrejonowych, rejonowych i miejskich ds. cywilnych i karnych;
- 9) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu za zgodą Prezydium Jokargy Kenesu kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Państwowego Komitetu Republiki Karakalpakstanu ds. Ochrony Przyrody;
- 10) sprawuje ogólne kierownictwo przygotowaniem spraw kierowanych pod obrady Jokargy Kenesu; zwołuje posiedzenia Jokargy Kenesu i wspólnie z przewodniczącymi komitetów i komisji układa projekt porządku obrad;
- 11) organizuje prace Jokargy Kenesu i jego Prezydium, przewodniczy ich posiedzeniom, podpisuje ustawy Republiki Karakalpakstanu i inne akty przyjęte przez Jokargy Kenes i jego Prezydium, kieruje i koordynuje prace komitetów i komisji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu;
- 12) przedstawia kandydatury do odznaczenia państwowych i nadania tytułów honorowych Republiki Karakalpakstanu;
- 13) inicjuje sprawy o ułaskawienie skazanych obywateli;
- 14) organizuje publiczne konsultacje projektów ustaw i innych ważnych kwestii życia państwowego;
- 15) wykonuje inne uprawnienia przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu ma prawo kierować sprawami należącymi do jego kompetencji pod obrady Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 82.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu wydaje zarządzenia w sprawach należących do jego kompetencji.

Artykuł 83.

Przewodniczący Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu może zostać odwołany przez Jokargy Kenes w przypadku naruszenia Konstytucji i ustaw Republiki Karakalpakstanu. Decyzja o odwołaniu podejmowana jest większością co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby deputowanych Jokargy Kenesu, z inicjatywy jednej trzeciej deputowanych, z uwzględnieniem opinii Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu.

Przewodniczący Jokargy Kenesu może zakończyć swoje uprawnienia na własny wniosek, a także w przypadku niemożności wykonywania obowiązków z powodu stanu zdrowia potwierdzonego opinią Państwowej Komisji Medycznej powołanej przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu. Decyzja o zakończeniu uprawnień Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu podejmowana jest większością głosów ogólnej liczby deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

W takich przypadkach wybory nowego Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przeprowadza się w ciągu 10 dni.

ROZDZIAŁ XIX PREZYDIUM JOKARGY KENESU REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU**Artykuł 84.**

W celu organizacji pracy Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu oraz wykonywania innych uprawnień tworzone jest Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

W skład Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu wchodzi: Przewodniczący Jokargy Kenesu, jego zastępca, przewodniczący komitetów i komisji Jokargy Kenesu oraz liderzy grup partyjnych w Jokargy Kenesie Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 85.

Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu:

- 1) przygotowuje propozycje dotyczace porzadku obrad i trybu pracy sesji Jokargy Kenesu;
- 2) wysluchuje sprawozdan komitetow i komisji Jokargy Kenesu o prowadzonej pracy oraz informacji o wykonaniu ustaw Republiki Karakalpakstanu i decyzji Jokargy Kenesu;
- 3) organizuje planowanie prac legislacyjnych;
- 4) na wniosek Przewodniczacego Jokargy Kenesu wstepnie rozpatruje projekty ustaw i inne dokumenty;
- 5) analizuje propozycje i uwagi deputowanych zgloszone na sesji Jokargy Kenesu i podejmuje odpowiednie decyzje;
- 6) przyznaje odznaczenia panstwowe Republiki Karakalpakstanu i nadaje honorowe tytuly Republiki Karakalpakstanu;
- 7) w okresie miedzy sesjami Jokargy Kenesu, na wniosek Przewodniczacego Rady Ministrow Republiki Karakalpakstanu, powoluje i odwołuje zastepcy Przewodniczacego Rady Ministrow i czlonkow Rady Ministrow Republiki Karakalpakstanu, tworzy i likwiduje ministerstwa, komitety panstwowe i inne organy administracji panstwowej Republiki Karakalpakstanu, a nastepnie przedstawia odpowiednie uchwały do zatwierdzenia przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu;
- 8) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu za zgoda Prokuratora Generalnego Republiki Uzbekistanu kandydature na stanowisko Prokuratora Republiki Karakalpakstanu;
- 9) w okresie miedzy sesjami wyraża zgode na pociagniecie deputowanego Jokargy Kenesu do odpowiedzialnosci w przypadkach i trybie okreslonych ustawa, a takze na rozwiazanie z nim umowy o prace z inicjatywy pracodawcy;
- 10) rozpatruje inne kwestie zwiazane z praca Jokargy Kenesu i skutecznym wykonywaniem obowiazkow przez deputowanych.

Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu wydaje uchwały w sprawach nalezacych do jego kompetencji, ktore sa publikowane w trybie przewidzianym prawem.

ROZDZIAŁ XX RADA MINISTROW REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU**Artykuł 86.**

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu — Rząd Republiki Karakalpakstanu — jest najwyzszym organem wladzy wykonawczo-administracyjnej Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 87.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu jest powolywan przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu. Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu kieruje efektywnym funkcjonowaniem gospodarki oraz sfery społecznej i duchowej; zapewnia wykonanie ustaw Republiki Uzbekistanu i innych decyzji Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekretow, uchwal i zarzadzen Prezydenta Republiki Uzbekistanu, uchwal i zarzadzen Gabinetu Ministrow Republiki Uzbekistanu, ustaw Republiki Karakalpakstanu i innych decyzji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu oraz uchwal Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu zawiesza i uchyla akty organow administracji panstwowej Republiki Karakalpakstanu, a takze akty hakimow rejonow i miast.

Artykul 88.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu jest kierowana przez Przewodniczącego, powoływanego przez Jokargy Kenes na wniosek Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu i za zgodą Prezydenta Republiki Uzbekistanu.

Przewodniczący Rady Ministrow Republiki Karakalpakstanu z urzędu wchodzi w skład Gabinetu Ministrow Republiki Uzbekistanu.

Przewodniczący Rady Ministrow Republiki Karakalpakstanu:

- 1) kieruje działalnością rządu i podejmuje działania zapewniające skuteczne wykonywanie jego uprawnień;
- 2) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, a w okresie między sesjami Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, kandydatury do powołania i odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrow i członków Rady Ministrow Republiki Karakalpakstanu;
- 3) rozdziela obowiązki między zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrow, a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Prezydium Rady Ministrow;
- 4) przedstawia Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu, a w okresie między sesjami Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, propozycje dotyczące tworzenia i likwidacji ministerstw, komitetów państwowych i innych organów administracji państwowej Republiki Karakalpakstanu;
- 5) przedstawia Przewodniczącemu Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu kandydatury do powołania i odwołania hakimów rejonów i miast;
- 6) przewodniczy posiedzeniom Rady Ministrow i jej Prezydium;
- 7) zapewnia kolegialność pracy Rady Ministrow;
- 8) podejmuje decyzje w sprawach państwowych i gospodarczych, które nie wymagają rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrow lub jej Prezydium;
- 9) wykonuje inne uprawnienia ustanowione prawem w granicach swojej kompetencji.

Artykul 89.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu jest odpowiedzialna i podlega sprawozdawczości przed Jokargy Kenesem Republiki Karakalpakstanu.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Jokargy Kenesem co najmniej raz w roku.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu składa swoje uprawnienia przed nowo wybranym Jokargy Kenesem Republiki Karakalpakstanu.

Artykul 90.

Rada Ministrow Republiki Karakalpakstanu, na podstawie i w wykonaniu ustaw Republiki Uzbekistanu i innych decyzji Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekretów, uchwał i zarządzeń Prezydenta Republiki Uzbekistanu, uchwał i zarządzeń Gabinetu Ministrow Republiki Uzbekistanu, ustaw Republiki Karakalpakstanu i innych decyzji Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu oraz uchwał Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, wydaje uchwały i zarządzenia obowiązujące na całym terytorium Republiki Karakalpakstanu.

Artykuł 91.

Kompetencje Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, tryb jej działalności oraz relacje Rady Ministrów z innymi organami państwowymi Republiki Karakalpakstanu określa ustawa Republiki Karakalpakstanu.

ROZDZIAŁ XXI PODSTAWY WŁADZY PAŃSTWOWEJ NA POZIOMIE LOKALNYM**Artykuł 92.**

Organami przedstawicielskimi w rejonach i miastach (z wyjątkiem miast podporządkowanych rejonowi) są Rady Deputowanych Ludowych, na czele których stoją hakimowie. Działają one w interesie państwa i obywateli, rozwiązując kwestie należące do ich kompetencji.

Artykuł 93.

Do kompetencji lokalnych organów władzy należą:

- zapewnienie legalności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- kwestie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego terytoriów;
- tworzenie i wykonywanie lokalnego budżetu, ustalanie lokalnych podatków i opłat, tworzenie funduszy pozabudżetowych;
- zarządzanie lokalną gospodarką komunalną;
- ochrona środowiska oraz rejestracja aktów stanu cywilnego;
- przyjmowanie aktów normatywnych nie sprzecznych z Konstytucją i ustawami Republiki Karakalpakstanu oraz wykonywanie innych uprawnień.

Artykuł 94.

Lokalne organy władzy realizują ustawy Republiki Uzbekistanu, inne decyzje Oliy Majlisu Republiki Uzbekistanu, dekrety, uchwały i zarządzenia Prezydenta Republiki Uzbekistanu, uchwały i zarządzenia Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu, ustawy Republiki Karakalpakstanu i inne decyzje Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, uchwały Prezydium Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu, uchwały i zarządzenia Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu, a także uczestniczą w omawianiu kwestii o znaczeniu republikańskim i lokalnym.

Decyzje organów wyższego szczebla podjęte w granicach ich kompetencji są obowiązujące dla organów niższego szczebla.

Kadencja Rad Deputowanych Ludowych i hakimów wynosi 5 lat.

Artykuł 95.

Na danym terytorium hakim rejonu lub miasta stoi na czele władzy przedstawicielskiej i wykonawczej.

Artykuł 96.

Hakimowie rejonów i miast są powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu na wniosek Przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Karakalpakstanu i zatwierdzani przez właściwe Rady Deputowanych Ludowych.

Hakimowie miast podporządkowanych rejonowi są powoływani i odwoływani przez hakima rejonu i zatwierdzani przez rejonową Radę Deputowanych Ludowych.

Artykuł 97.

Hakim rejonu lub miasta wykonuje swoje uprawnienia na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi osobista odpowiedzialność za decyzje i działania kierowanych przez siebie organów.

Organizacja działalności hakimów i lokalnych Rad Deputowanych Ludowych, zakres ich uprawnień oraz tryb wyborów lokalnych Rad Deputowanych Ludowych reguluje ustawa.

Artykuł 98.

Hakim, w granicach przysługujących mu uprawnień, wydaje decyzje obowiązujące wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, a także urzędników i obywateli na danym terytorium.

Artykuł 99.

Organami samorządu w osiedlach, aulach oraz mahallach miast są zgromadzenia obywateli, które wybierają na 2,5 roku przewodniczącego (aksakala) i jego doradców.

Tryb wyborów, organizacja działalności i zakres uprawnień organów samorządu reguluje ustawa.

ROZDZIAŁ XXII WŁADZA SĄDOWNICZA REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU**Artykuł 100.**

Władza sądownicza w Republice Karakalpakstanu działa niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej, partii politycznych oraz innych organizacji społecznych.

Artykuł 101.

System sądowniczy Republiki Karakalpakstanu składa się z wybieranych na 5-letnią kadencję: Sądu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. cywilnych, Sądu Najwyższego Republiki Karakalpakstanu ds. karnych, Sądu Gospodarczego Republiki Karakalpakstanu, a także powoływanych na ten sam okres sądów międzyrejonowych, rejonowych i miejskich ds. cywilnych i karnych.

Organizacja i tryb działalności sądów są określane ustawą.

Tworzenie sądów nadzwyczajnych jest niedopuszczalne.

Artykuł 102.

Sąd Najwyższy Republiki Karakalpakstanu ds. cywilnych jest najwyższym organem władzy sądowniczej w zakresie postępowania cywilnego i ma prawo sprawowania nadzoru sądowego nad działalnością międzyrejonowych sądów ds. cywilnych.

Artykuł 103.

Sąd Najwyższy Republiki Karakalpakstanu ds. karnych jest najwyższym organem władzy sądowniczej w zakresie postępowania karnego i administracyjnego i ma prawo sprawowania nadzoru sądowego nad działalnością rejonowych i miejskich sądów ds. karnych.

Artykuł 104.

Spory gospodarcze powstałe w sferze ekonomicznej i w toku zarządzania między przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami opartymi na różnych formach własności oraz przedsiębiorcami są rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy Republiki Karakalpakstanu w granicach jego kompetencji.

Artykuł 105.

Sędziowie są niezależni i podlegają jedynie ustawie. Jakakolwiek ingerencja w działalność sędziów przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest niedopuszczalna i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą prawem. Nietykliwość sędziów jest gwarantowana ustawą. Sędziowie nie mogą być senatorami ani deputowanymi organów przedstawicielskich władzy państwowej.

Sędziowie nie mogą być członkami partii politycznych, uczestniczyć w ruchach politycznych ani zajmować żadnego innego płatnego stanowiska poza działalnością naukową i dydaktyczną.

Przed upływem kadencji sędzia może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na podstawach określonych w ustawie.

Artykuł 106.

Rozpoznawanie spraw we wszystkich sądach jest jawne. Rozpatrywanie spraw na posiedzeniu zamkniętym dopuszcza się jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą.

Artykuł 107.

Akty władzy sadowiczej są obowiązujące dla wszystkich organów państwowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, urzędników oraz obywateli.

Artykuł 108.

Postępowanie sądowe w Republice Karakalpakstanu prowadzi się w języku karakalpackim, uzbickim lub w języku większości ludności danej miejscowości. Osobom uczestniczącym w postępowaniu, które nie znają języka postępowania, zapewnia się prawo pełnego zapoznania się z materiałami sprawy, udziału w czynnościach sądowych za pośrednictwem tłumacza oraz prawo występowania w sądzie w swoim języku ojczystym.

Artykuł 109.

Oskarżonemu zapewnia się prawo do obrony. Prawo do profesjonalnej pomocy prawnej jest gwarantowane na każdym etapie postępowania.

W celu udzielania pomocy prawnej obywatelom, przedsiębiorstwom, organizacjom i instytucjom działa adwokatura. Organizacja i tryb działalności adwokatury są określone ustawą.

ROZDZIAŁ XXIII SYSTEM WYBORCZY

Artykuł 110.

Obywatele Republiki Karakalpakstanu mają prawo wybierania i bycia wybranym do organów przedstawicielskich. Każdy wyborca ma jeden głos. Prawo głosu, równość i swoboda wyrażania woli są gwarantowane ustawą.

Wybory do Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu oraz do rejonowych i miejskich organów przedstawicielskich władzy państwowej przeprowadza się w roku upływu ich kadencji konstytucyjnej — w pierwszą niedzielę trzeciej dekady grudnia. Wybory odbywają się na podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego, w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania mają obywatele Republiki Karakalpakstanu, którzy ukończyli osiemnascie lat.

Osoby uznane przez sąd za niezdolne do czynności prawnych oraz osoby odbywające karę pozbawienia wolności na podstawie wyroku sądu nie mogą być wybierane i nie uczestniczą w wyborach. W jakichkolwiek innych przypadkach bezpośrednie lub pośrednie ograniczenie praw wyborczych obywateli jest niedopuszczalne.

Obywatel Republiki Karakalpakstanu nie może jednocześnie piastować mandatu deputowanego w więcej niż dwóch organach przedstawicielskich.

Tryb przeprowadzania wyborów określa ustawa.

ROZDZIAŁ XXIV NADZOR KONSTYTUCYJNY**Artykuł 111.**

Nadzór konstytucyjny w Republice Karakalpakstanu sprawuje Komitet Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu. Komitet Nadzoru Konstytucyjnego jest wybierany przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu spośród specjalistów w dziedzinie polityki i prawa, w składzie: Przewodniczący Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego, jego zastępca oraz członkowie komitetu. Kadencja osób wybranych do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego trwa pięć lat.

Pełnienie obowiązków Przewodniczącego, jego zastępcy i członków Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego jest niepołączalne z mandatem deputowanego.

Osoby wybrane do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego nie mogą jednocześnie wchodzić w skład organów, których akty są poddane nadzorowi Komitetu.

Osoby wybrane do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego są niezależne w wykonywaniu swoich obowiązków i podlegają wyłącznie Konstytucji Republiki Karakalpakstanu.

Artykul 112.

Komitet Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu:

- 1) na zlecenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przedklada mu opinie o zgodnosci ustaw Republiki Karakalpakstanu i innych aktow przedstawianych Jokargy Kenesowi Republiki Karakalpakstanu z Konstytucja Republiki Karakalpakstanu;
- 2) na wniosek co najmniej jednej piatej deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu lub Przewodniczacego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przedklada Jokargy Kenesowi opinie o zgodnosci ustaw i innych aktow przyjetych przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu z Konstytucja Republiki Karakalpakstanu;
- 3) na zlecenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przedklada mu opinie o zgodnosci uchwal Prezydium Jokargy Kenesu i zarzaden Przewodniczacego Jokargy Kenesu z Konstytucja i ustawami Republiki Karakalpakstanu;
- 4) na zlecenie Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu lub na wniosek co najmniej jednej piatej deputowanych Jokargy Kenesu albo Przewodniczacego Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przedklada Jokargy Kenesowi opinie o zgodnosci uchwal i zarzaden Rady Ministrow Republiki Karakalpakstanu z Konstytucja i ustawami Republiki Karakalpakstanu.

Komitet Nadzoru Konstytucyjnego jest uprawniony rowniez z wlasnej inicjatywy do przedkladania opinii o zgodnosci aktow najwyzszych organow wladzy panstwowej i administracji Republiki Karakalpakstanu z Konstytucja i ustawami Republiki Karakalpakstanu.

Opinia Komitetu moze byc uchylona jedynie decyzja Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu przyjeta wiekszoscia dwoch trzecich glosow ogolnej liczby deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu.

Organizacja i tryb dzialalnosci Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu sa okreslane Ustawa o Komitecie Nadzoru Konstytucyjnego Republiki Karakalpakstanu.

ROZDZIAL XXV PROKURATURA

Artykul 113.

Nadzor nad scislym i jednolitym wykonywaniem ustaw na terytorium Republiki Karakalpakstanu sprawuja Prokurator Republiki Karakalpakstanu i podlegli mu prokuratorzy.

Artykul 114.

Prokurator Republiki Karakalpakstanu jest mianowany i odwolywany przez Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu za zgoda Prokuratora Generalnego Republiki Uzbekistanu.

Prokuratorzy rejonowi i miejscy sa mianowani i odwolywani przez Prokuratora Generalnego Republiki Uzbekistanu na wniosek Prokuratora Republiki Karakalpakstanu.

Kadencja Prokuratora Republiki Karakalpakstanu oraz prokuratorow rejonowych i miejskich trwa piec lat.

Artykul 115.

Organy prokuratury Republiki Karakalpakstanu wykonuja swoje uprawnienia niezaleznie od jakichkolwiek organow panstwowych, stowarzyszen spolecznych i osob urzedowych, podlegajac wytlacalnie ustawie.

Prokuratorzy zawieszaja czlonkostwo w partiach politycznych i innych stowarzyszeniach spolecznych dazacych do celow politycznych na czas pelnieniamanatu.

Organizacja, uprawnienia i tryb dzialalnosci organow prokuratury sa okreslane ustawa.

Artykul 116.

Na terytorium Republiki Karakalpakstanu zabrania sie tworzenia i funkcjonowania prywatnych lub spoldzielczych organizacji, stowarzyszen spolecznych i ich jednostek strukturalnych, samodzielnie wykonujacych zadania operacyjno-rozpoznawcze, sledcze lub inne specjalne zadania w zakresie zwalczania przestepczosci.

Stowarzyszenia spoleczne i obywatele moga wspomagac organy scigania w ochronie praworzadnosc, porzadku publicznego oraz praw i wolnosc obywateli.

ROZDZIAL XXVI FINANSE I BUDZET**Artykul 117.**

Budzet panstwowy Republiki Karakalpakstanu obejmuje budzet republikanski oraz budzety lokalne.

Artykul 118.

Podzial dochodow i wydatkow budzetu panstwowego Republiki Karakalpakstanu miedzy budzet republikanski a budzety lokalne jest okreslany przez ustawy Republiki Karakalpakstanu.

CZESC SZOSTA TRYB ZMIANY KONSTYTUCJI

Artykul 119.

Zmiany w Konstytucji Republiki Karakalpakstanu wprowadza sie ustawa przyjeta wiekszoscia co najmniej dwoch trzecich glosow ogolnej liczby deputowanych Jokargy Kenesu Republiki Karakalpakstanu albo w drodze referendum Republiki Karakalpakstanu.

Artykul 120.

Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu ma prawo przyjac ustawe o wprowadzeniu zmian do Konstytucji w ciagu szesciu miesiecy od zlozenia stosownego wniosku. Jezeli Jokargy Kenes Republiki Karakalpakstanu odrzucil wniosek o zmiane Konstytucji, moze on byc ponownie zlozony nie wczesniej niz po uplywie roku.

KONSTYTUCJA REPUBLIKI KARAKALPAKSTANU

Przyjeta 9 kwietnia 1993 roku · Wydanie 2019

www.karakalpakvoice.org

Karakalpakstan — republika suwerenna · Dokument archiwalny · 2019
